

1500982-47.2021.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500982-47.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500982-47.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILTON DOS SANTOS RODRIGUES

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de NILTON DOS SANTOS RODRIGUES, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal afirmando que em 21 de junho de 2021, no período da manhã, na rua Nelson Pereira Lopes, nº 256, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, subtraiu o veículo Renault/Clio, placas DEX-7303, pertencente à Flavia Dezotti Baldacini, mediante fraude, solicitando as chaves do veículo à proprietária a fim de levar o carro para vistoria em um mecânico e assim empreendendo fuga. Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "na data dos fatos o denunciado compareceu no local de trabalho da vítima informando que estava interessado em adquirir o veículo Renault/Clio, placas DEX-7303, pertencente a ela e que havia sido anunciado em redes sociais, mas que para finalizar a negociação precisaria levar o automóvel para vistoria em um mecânico. Acreditando na fraude engendrada, a vítima entregou ao denunciado as chaves ao denunciado para que, brevemente, pudesse levar o automóvel para a alegada verificação. Contudo, de posse das chaves, NILTON subtraiu o veículo e empreendeu fuga. Todavia, a ação delitiva foi flagrada pelas câmeras de segurança do local, tendo o denunciado sido prontamente reconhecido pela equipe de investigação, haja vista seu histórico de envolvimento com crimes patrimoniais, bem como porque, no dia 17/08/2021, ele foi preso em flagrante na comarca de Poços de Caldas na posse do veículo subtraído

(fls. 63/75). O veículo foi apreendido e restituído à vítima (cf. fls. 51/54)."
A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...)
"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".
STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

O entendimento firmado no Tema 934 apenas seguiu a jurisprudência do STF. No julgamento do RE 102940, o voto do relator, Min. Moreira Alves, direcionou-se para igualar o marco temporal da consumação do delito criminal com o delito civil (vício da posse), por isso, o repetido termo "inversão da posse". Nesse sentido é válida a lição do Desembargador Francisco Loureiro sobre a cessação da clandestinidade:

A posse é clandestina (clam) quando se adquire via processo de ocultamento em relação àquele contra quem é praticado o apossamento (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit., p. 23). É um defeito relativo: oculta-se da pessoa que tem interesse em retomar a posse, embora possa ser ela pública para os demais. Na violência, retira-se o poder de reação do possuidor, que conhece a agressão à sua posse. Na clandestinidade, o possuidor não percebe a violação de seu direito, e por isso não pode reagir. Questão relevante é saber se para cessar a clandestinidade deve o esbulhado ter ciência inequívoca de que a coisa acha-se nas mãos do possuidor injusto ou, em vez disso, basta que o novo possuidor não mais oculte sua conduta. O melhor entendimento é que não há necessidade de que a vítima tenha efetivo conhecimento do esbulho, mas que o esbulhador torne possível à vítima conhecê-lo (Pinto, Nelson Luiz. Ação de usucapião. São Paulo, RT, 1987, p. 107-8). Torna-se pública a posse quando nasce para a vítima a possibilidade de conhecer o esbulho. Loureiro, Francisco Eduardo. Código civil comentado. 8ª ed., Barueri, Manole, 2014, p. 1070.

Portanto, considera-se invertida a posse a partir do momento em que se torna possível à vítima saber do ocultamento; momentos posteriores, como a fuga com a coisa em seu poder, na esteira do já explicitado pelo Min. Moreira Alves, são mais do que suficientes para atestar a consumação.

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria.
A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04 e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A suposta vítima, Flavia Dezotti Baldacini, na fase policial disse que "é proprietária do veículo de placas DEX7303, o qual estava anunciando pelo Facebook para venda; que, na data dos fatos estava em seu comércio quando um indivíduo ligou dizendo ser "André" e perguntou se poderia ver o carro e levar no mecânico; que, instantes depois, por volta das 10:00 hrs, apareceu um indivíduo dizendo se chamar Nilton e que André era seu cunhado; que, Nilton estava bem vestido e falava muito bem, dizendo ainda ser vizinho e conhecido do "Pimenta" o qual é amigo e cliente da declarante, sendo que pediu para levar o carro no mecânico e a declarante lhe entregou a chave confiando no mesmo; que, Nilton estava "levantando o dinheiro" para lhe entregar; que, por volta das 12:00 hrs André não mais atendeu o telefone e o pai da declarante que é aposentado da Polícia Científica veio a esta Delegacia registrar o furto do carro; que, após registro dos fatos seu pai encontrou "Pimenta" e comentou o que havia acontecido, e foi informado para não entregar o carro a Nilton pois este não era de confiança, todavia o carro já havia sido levado; que, "Pimenta" disse que conhecia o irmão e a mãe de Nilton e foram até a casa destes; que, em conversa com o irmão de Nilton, cujo nome não mais se recorda, este informou que o irmão estava de "saidinha" e tinha que voltar aquele dia para a prisão, e que desde jovem vem tendo problemas com a Justiça com várias passagens pela polícia; que, meses depois tomou conhecimento de que Nilton havia sido preso em Poços de Caldas-MG com seu carro, sendo que foi até aquela cidade, onde constatou que o carro estava bastante danificado; que, após procedeu a regularização do veículo nesta Delegacia; que, seu carro estava avaliado em torno de R\$ 11.000,00, sendo que acabou vendendo o carro pelo valor de R\$ 5000,00 por conta dos danos que tinha sendo que não possuía seguro; que afirma que não conhecia Nilton dos Santos Rodrigues." Em juízo manteve sua versão. Disse que o agente prometeu retornar com o carro em 10min. Tem as imagens da câmera de sua loja e levou para fazer o B.O. Na delegacia quando apresentou as imagens e citou o nome de Nilton os policiais souberam na hora de quem se tratava. Reconheceu o réu como a pessoa de fls. 06. Fez o reconhecimento durante sua oitiva também. O carro foi recuperado, mas teve um prejuízo de R\$6.000,00, pois ele estava bem deteriorado. Nunca havia visto Nilton em sua vida.

A testemunha de acusação, o investigador de polícia, Cristian Zordan em juízo disse que recebeu ordem de serviço para tratar da ocorrência. Ao ver as câmeras reconheceu de pronto o acusado, pois ele é bem conhecido. Nilton estava foragido da penitenciária de Itirapina. Já estavam atrás dele por conta disso.

NILTON DOS SANTOS RODRIGUES em juízo disse pegou o veículo com a autorização dela. Conhece o pai dela desde 1989. Ela sabia que iria com o carro para Poços de Caldas ver o seu filho. Tinha um relacionamento com ela antes. Negou que o carro foi vendido, apenas o deixou no mecânico.

Qualificadora do emprego de fraude (artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal): ocorre quando o agente usa qualquer artifício, engodo, ardil ou artimanha para subtrair o bem. Geralmente, o fazem para distrair a vítima ou afastá-la dos seus bens, bem com para aproximação do agente.

No caso em exame, o agente empregou o ardil para subtrair o automóvel.

Poder-se-ia argumentar que a fraude utilizada para obtenção das chaves implicou a entrega espontânea do bem, não sendo cabível falar em subtração, elementar do tipo do art. 155.

Para a verificação do furto mediante fraude é preciso que a fraude tenha por finalidade um ato de subtração, ou seja, de retirada involuntária e/ou inconsciente do bem da posse da vítima. No furto mediante fraude a vítima pode até entregar a posse do bem espontaneamente, mas não sabe que o está fazendo (a vontade opera sobre um erro). É o exemplo do agente que insere bebidas caras no engradado de uma bebida mais barata, passa pelo caixa, paga (o valor da bebida mais barata) e sai da loja. A posse dos bens foi invertida a partir de uma entrega voluntária por parte da vítima, mas a vítima não tinha consciência do bem que realmente entregava. Mas, vejamos, trata-se de entrega da posse.

[É preciso afastar-se do critério da "posse desvigiada", pois, como vimos acima, a jurisprudência criminal nos últimos anos orientou-se pela aplicação da concepção civil da posse na interpretação do furto, considerando haver subtração quando a posse do bem móvel é invertida. Não faz sentido, nesse cenário, cogitar a respeito da ideia de "posse desvigiada", a qual engloba diversas situações que são mera detenção nos termos do Código Civil, para saber se houve ou não subtração. Se o furto é um caso de inversão da posse, só faz sentido afastar a incidência do art. 155 do Código Penal quando a posse é transmitida de forma voluntária e consciente; se a vítima confere tão somente os poderes de detenção sobre o bem móvel, é forçoso concluir que a retirada desse bem de seu patrimônio operou-se contra a sua vontade, sendo, assim, uma verdadeira subtração.]

No caso, a vítima entregou o bem ao agente na condição de detentor, pois este agia em cumprimento a ordens suas (art. 1.198 do Código Civil) – levar o automóvel para a vistoria e voltar. É o que se passa, p. ex., quando se entrega o automóvel a uma oficina, a um estacionamento, a um serviço de manobrista etc. As pessoas destes estabelecimentos não são possuidores do automóvel, mas meros detentores.

Situação diversa se daria se a vítima tivesse entregado a posse do automóvel de forma definitiva mediante a promessa de um pagamento que nunca se daria. Em tal hipótese, afastadas obviamente as hipóteses de desacertos comerciais, seria impossível falar em subtração, amoldando-se a conduta ao tipo do art. 171 do Código Penal.

E como no caso em questão não houve entrega da posse, a consequência lógica é concluir que a conduta do agente consistiu em verdadeira subtração, como consta da elementar do art. 155.

Embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo acusado (posse consentida em razão de um relacionamento amoroso) não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque foi incapaz de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

Por outro lado, os depoimentos da vítima e da testemunha foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes (notadamente os boletins de ocorrência de fls. 51/54 e 63/75) e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Configurado, assim, o delito de furto qualificado, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa".

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros),

quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e repressão do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque

se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.
AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.

AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.

(...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, “reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa” (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...)

Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente

à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que o valor do bem é muito alto, razão pela qual fixo a pena-base na metade do seu intervalo, ou seja, cinco anos de reclusão e 185 dias-multa.

A pessoa imputada possui inúmeros maus antecedentes (autos 0008856-94.2005.8.26.0157; 2050027-08.1992.8.26.0236; 2001188-06.1995.8.26.0281; 000182-89.1995.8.2.0283; 0000003-60.1991.8.26.0457; 0003868-74.2013.8.26.0472; 0005983-05.2012.8.26.0472; 0009717-63.2004.8.26.0562, entre outros). Como cada um é suficiente para aumentar a pena em um sexto (1/6), fixo a pena-base no seu máximo legal.

Não se aplica aos maus antecedentes o período depurador de cinco anos (Tema 150 da Repercussão Geral do STF - HC 593.818/SC).

Segunda etapa. Presente a agravante da multirreincidência (certidão de antecedentes de fls. 128/137, autos 0004633-45.2013.8.26.0472; 0200417-70.2006.8.26.0547; 0004817-48.2006.8.26.0568; 0006264-71.2006.8.26.0568), pela qual seria o devido o aumento da pena em 1/3 (um terço), o qual não se aplica em razão dos limites legais.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

O montante de pena, a reincidência e a negativa das circunstâncias judiciais exigem o regime fechado; impedem a substituição da pena corporal por penas restritivas de outros direitos, bem como sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR NILTON DOS SANTOS RODRIGUES à pena de reclusão, pelo prazo de oito anos, em regime inicial fechado, bem como a 360 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 12 de julho de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA